

1501913-86.2020.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... concreta dos fatos apurados nos autos, tráfico praticado em plena via pública, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena. Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501913-86.2020.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501913-86.2020.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUAN OLIVEIRA DOMINGOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

LUAN OLIVEIRA DOMINGOS foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 18 de junho de 2020, por volta da 02h05, na Avenida Diamantino Mourão, nº 127, Caiçara, nesta Cidade, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito para fornecimento ao consumo de terceiros, substâncias capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi citado e notificado, apresentando defesa prévia (fls. 77/79), sendo a denúncia recebida (fls. 81).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 95).

Em alegações finais (fls. 99/103 e 107/108), o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia e a defesa a absolvição a aplicação do redutor do

§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade do delito de tráfico encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 70/72). A autoria e a intenção de traficância, por sua vez, também restaram comprovadas em desfavor do acusado, o qual, em interrogatório judicial, confessou integralmente a prática delitiva.

Tal confissão foi devidamente corroborada pelas demais provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, inexistindo, pois, dúvidas acerca da autoria delitiva.

Desta forma, diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelo réu e a sua intenção de difusão, inclusive ante sua confissão, as circunstâncias da prisão, a quantidade e forma de acondicionamento do estupefaciente, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal. Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito, a natureza da droga apreendida e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Nos termos da súmula 231 do STJ, deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea, embora devidamente reconhecida em razão de sua utilização para a fundamentação da condenação.

Reconheço a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, eis que se trata de réu primário e de bons antecedentes, não havendo provas nos autos de que se dedique a atividade criminosa e nem que integre organização criminosa, razão pela qual, considerando a quantidade das drogas apreendidas (HC 178.964/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 09/08/2011, DJe 22/08/2011), reduzo a pena em 1/6 (um sexto), resultando na reprimenda final de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e multa de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, tráfico praticado em plena via pública, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP - HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 - Rel. Guilherme G.Strenger, j. 07/05/2014; TJSP - HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 - Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu LUAN OLIVEIRA DOMINGOS, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, e seu § 4º, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, cada dia-multa em seu valor mínimo legal.

Concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, eis que respondeu ao processo solto.

Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder do sentenciado, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no livro do rol dos culpados.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA